

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2117/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย แสง จัทร เฉลิม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ฎีกาที่มีได้กล่าวอ้างว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีไม่ชอบเพราะเหตุใด เป็นฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 265, 268, 91 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6 วรรคแรก, 42, 59, 64, 66 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ธิบแผ่นป้ายทะเบียนและแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีของกลาง คือนรถยนต์สามล้อสาธารณะของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาฐานขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงาน ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42, 64, 66 อันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษโดย

ลงโทษตามมาตรา 64 และ 66 ปรับกระหนงละ500 บาท รวมปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 500 บาท ไม่ชำระค่าปรับบังคับตามมาตรา 29, 30 ริบแผ่นป้ายทะเบียนและแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีของกลาง คือนรถยนต์สามล้อสาธารณะของกลางแก่เจ้าของ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรอง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ในฎีกาของโจทก์ ข้อ 2 ตอนต้นจะบรรยายมาว่า โจทก์ไม่เห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ข้อ ก. ข. และ ค. จึงขอฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และในฎีกาข้อ 3 จะมีคำขอให้ศาลฎีกาลงโทษจำเลยตามฟ้องก็ตาม แต่ในฎีกาของโจทก์ก็มีได้กล่าวอ้างว่าการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดตามฟ้องข้อ ก. และข้อ ค. ไม่ชอบเพราะเหตุใด จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ